

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3241/2532

นาย บุญ ปลุก ช่ออัญชัย
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ วอร์ดลี่
ประเทศไทย จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด การ กิจ ก่อสร้าง กับ
พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 273, มาตรา 276, มาตรา 288

ป.วิ.พ. มาตรา 290

โจทก์นำยืมที่ดินที่ขายให้จำเลย เพื่อนำมาขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์เป็นเจ้าหนี้ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์โดยจำเลยค้างชำระราคาที่ดินแปลงที่โจทก์นำยืมโจทก์จึงเป็นผู้มีบุริมสิทธิเหนืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เมื่อโจทก์ไม่ได้บอกลงทะเบียนเกี่ยวกับราคาและดอกเบี้ยในราคาที่ยังค้างชำระในชั้นลงทะเบียนสัญญาซื้อขายที่ดิน บุริมสิทธินั้นย่อมสิ้นสุดผลตาม ป.พ.พ. มาตรา 288 ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยตามคำพิพากษาในอีกคดีหนึ่งย่อมขอเฉลี่ยเงินที่ขายที่ดินนั้น
ได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำยึดที่ดินของจำเลยทั้งสองเพื่อขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินตามคำพิพากษาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 10462/2525 ของศาลชั้นต้นผู้ร้องไม่สามารถเอาชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยทั้งสองจึงมาขอเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีนี้

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิตามป.พ.พ. มาตรา 273(3), 276 มีสิทธิบังคับชำระหนี้จนเต็มจำนวนได้ก่อนเจ้าหนี้อื่น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยหนี้ในทรัพย์สินหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินในคดีนี้ได้

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาชั้นนี้ว่า โจทก์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีนี้มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิจากการบังคับคดีที่ดินโฉนดที่ 2055 ที่โจทก์นำยึดได้ก่อนผู้ร้องซึ่งขอเฉลี่ยทรัพย์สินในฐานะเจ้าหนี้สามัญหรือไม่ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลหนี้การซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวฟังได้ว่า โจทก์ได้ทำสัญญาขายที่ดินโฉนดที่ 2055 ให้แก่จำเลยทั้งสองรวมกับที่ดิน น.ส.3 อีกแปลงหนึ่ง ซึ่งเป็นผืนติดต่อกันในราคา 2,800,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์ผู้ขายจะต้องมอบใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้างสถานีขนส่งของบริษัทขนส่ง จำกัด รวมทั้งมอบใบอนุญาตให้ทำถนนเชื่อมกับทางหลวงสายเอเชียตลอดแนวด้านหน้าของที่ดิน และโอนให้จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อเป็นผู้ดำเนินงานต่อไป สำหรับค่าขายที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวโจทก์ได้รับชำระแล้ว 570,000 บาทส่วนที่เหลือจำเลยที่ 1 ได้ชำระเป็นเช็ครวม 11 ฉบับ ซึ่งได้ใช้เงินแล้ว

5 ฉบับ เป็นเงิน 1,200,000 บาท คงค้างชำระอีก 1,030,000 บาท เนื่องจากจำเลยทั้งสองได้มีคำสั่งให้ธนาคารระงับการจ่ายตามเช็คที่เหลือ โดยอ้างว่าโจทก์ผิดเงื่อนไขสัญญาดังกล่าวสำหรับที่ดินโฉนดที่ 2055 โจทก์ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว คงยังมีได้โอนที่ดิน น.ส.3 ซึ่งต่อมาได้ขอออกเป็นโฉนดที่ 3334 คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 1,030,000 บาทแก่โจทก์ แต่ให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 3334 ที่ยังไม่ได้โอนให้แก่จำเลยที่ 1 ด้วย ปรากฏรายละเอียดตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ปรากฏในสำนวนจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงโฉนดที่ 2055 เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังกล่าว

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้โจทก์จะเป็นเจ้าหนี้ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังค้างชำระสำหรับที่ดินแปลงพิพาทที่โจทก์นำยึดบังคับคดี โจทก์จึงเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ผู้มีบุริมสิทธิในอันจะได้รับชำระหนี้จากการบังคับคดีทรัพย์สินดังกล่าวได้ก่อนผู้ร้องผู้เป็นเจ้าหนี้สามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 273(3), 276 ก็ตาม แต่สำหรับกรณีเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์เฉพาะอย่างดังกล่าวยังอยู่ในบทบังคับของกฎหมายที่จะต้องบอกลงทะเบียนข้อความจริงเกี่ยวกับราคาและดอกเบี้ยในราคาที่ยังค้างชำระในชั้นลงทะเบียนสัญญาซื้อขายนั้นอันแสดงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์ให้ผู้ทรงบุริมสิทธิพิเศษเหนืออสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ต้องจดทะเบียนบุริมสิทธิไว้มิฉะนั้นบุริมสิทธิย่อมสิ้นผลนับแต่นั้นตามนัยแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 288 ดังนั้น เมื่อโจทก์มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้ในมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังค้างชำระในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิได้ก่อนเจ้าหนี้อื่นที่โจทก์ฎีกาคัดค้านว่าเหตุที่มิได้บอกลงทะเบียนไว้เพราะเข้าใจว่าเช็คที่จำเลยออกให้เพื่อชำระหนี้จะใช้เงินได้ครบถ้วน ก็ปรากฏว่าขัดแย้งกับข้อตกลงตามสัญญาซื้อขายซึ่งระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าโจทก์จะได้รับชำระราคาส่วนที่เหลือเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 6 แล้ว

ส่วนที่โจทก์ฎีกาประการสุดท้ายในข้อที่ผู้ร้องมิได้คัดค้านเป็นประเด็นไว้ในชั้นอุทธรณ์และมีไต่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เห็นว่า บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจบุริมสิทธิตามกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้นแม้ผู้ร้องมิได้คัดค้านไว้ในชั้นอุทธรณ์ ศาลก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249วรรคสอง คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์และฎีกาให้เป็นพับ.

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>